

ایلاء

معنی و مفہوم

ایلاء کا لغوی معنی قسم کھانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اگر کوئی عاقل اور بالغ شخص شرعاً درست قسم کھا کر کہے کہ میں اپنی بیوی سے چار ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ تک صحبت نہ کروں گا تو اس قسم کھانے کو ایلاء کہتے ہیں۔ قسم کھانے والے کو مؤول کہا جاتا ہے۔

اسلام سے پہلے عرب میں عورت کی مظلومیت کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ خاوند اپنی بیوی کو ایذا دینے کے لیے قسم کھا لیتا کہ وہ اس سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرے گا۔ اس کے بعد بے چاری بیوی کو نہ تو بیوی کے حقوق حاصل ہوتے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی تھی۔ بس معلق ہو کر رہ جاتی۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لیے ایلاء کا حکم نازل ہوا۔

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ترجمہ: "ان کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں چار مہینے کا توقف ہے پس اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور اگر انہوں نے طلاق کا عزم کر لیا تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ (البقرہ ۲۲۶-۲۲۷)"

مصلحت:

اس حکم سے ایک طرف تو زمانہ جاہلیت میں مروج اس رسم بد کا خاتمہ ہو گیا جس کے تحت بیوی بیچاری معلق ہو کر رہ جاتی تھی، دوسری طرف اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ اگر بیوی کی اصلاح کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خاوند اس کے بستر سے الگ رہے، مزید سختی کی ضرورت ہو تو ایلاء بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک قسم کی سخت دھمکی ہے اس دوران میں بیوی کو دوبہ اصلاح کرنے کے لیے اور ذرائع بھی اختیار کرنے چاہئیں۔ اگر اصلاح کی صورت نکل آئے تو فہماور نہ چار ماہ کے بعد طلاق از خود واقع ہو جائے گی۔

ایلاء کی اقسام

اگر مدت کا تعین ہو یعنی چار ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ کے لیے ازدواجی تعلق منقطع

کرنے کی قسم کھائی ہو تو ایلاء کو موقت کہتے ہیں۔ مدت کا تعین نہ ہو یا یہ کہہ کہ میں بیوی سے ہمیشہ صحبت نہ کروں گا تو اسے مؤبد کہتے ہیں۔

فئے:

ایلاء موقت ہو یا مؤبد چار ماہ اسی حالت پر گزر جائیں تو قطعی طلاق پڑ جائے گی۔ اگر خاوند نے چار ماہ سے قبل بیوی سے رجوع کر لیا تو ایلاء جانا رہا البتہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے گا۔ اس رجوع کو اصطلاح میں فئے کہتے ہیں۔

مدت:

ایلاء کے مؤثر ہونے کے لیے کم از کم چار ماہ کی مدت کا تعین ضروری ہے۔ اگر مدت اس سے کم ہو تو ایلاء بے اثر ہوگا، فئے کی حاجت نہیں۔

رجوع بعد از طلاق ایلاء:

اصل مقصد چونکہ طلاق نہیں اس لیے ایلاء کی ناگزیر طلاق رجوع ایلاء کی مدت، یعنی چار ماہ یا زائد عرصہ گزرنے کے بعد از خود واقع ہو جاتی ہے) کے بعد اگر میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں تو صرف تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی۔

کفارہ:

ایلاء سے فئے کرنے کی صورت میں قسم توڑنے کے کفارہ کی حسب ذیل چار متبادل صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جاسکتا ہے:

۱۔ دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔

کھانا کفارہ گزار کی حیثیت کے موافق ہوگا یعنی جیسے اس کے گھر میں عام طور پر کھایا جاتا ہے۔ اور

ایک دن کا ہوگا، یعنی صبح و شام دو وقت۔

۲۔ دس محتاجوں کو لباس خرید دے۔

لباس ایسا ہو کہ بدن کو ڈھانپ دے اور اس میں نماز ادا ہو سکے۔

۳۔ ایک غلام خرید کر آزاد کر دے۔

۴۔ تین روزے رکھے۔ یہ روزے متواتر ہونے چاہئیں۔

طلاق

معنی و مفہوم

نکاح کی رو سے طلاق اور تطلیق کے لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یعنی بندش سے آزاد کرنا۔ شرع میں میاں کا بیوی سے نکاح کی پابندیاں اٹھانے کا نام طلاق ہے۔ طلاق سے میاں بیوی کے درمیان بعض صورتوں میں ناقص اور بعض میں کامل جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ ناقص جدائی کی حالت میں نکاحی پابندیوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ کامل جدائی کی حالت میں نکاح پورے طور پر زائل ہو جاتا ہے اور اگر عورت چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

طلاق قبل از اسلام

اسلام سے پہلے مختلف مذاہب اور قوموں نے میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق کو قائم رکھنے اور ان کے درمیان نباہ کو جاری رکھنے کے لیے مختلف قوانین اور ضابطے بنائے جو یقیناً اس وقت کے تقاضوں اور ضروریات سے مطابقت رکھتے ہوں گے۔ کبھی ایسی صورت بھی بنتی ہے کہ بوجہ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار ازدواجی تعلقات کا جاری رہنا ممکن نہیں رہتا۔ ایسی صورت حال سے تپٹنے کے لیے بھی وقت کی ضرورتوں کے مطابق قوانین بنائے گئے۔ بعد ازاں ان قوانین کی روح سے انحراف کے طور پر بد عملیاں بھی رواج پا گئیں اور تقریباً ہر جگہ یہ بد عملیاں عورت کے خلاف ہی گئیں۔ حضرت موسیٰ نے ابتدا میں (جیسا کہ آئندہ دیے گئے تو رات اور انجیل کے اقتباسات سے ظاہر ہوگا) طلاق کی اجازت دی یہودیوں نے اس اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے سبب سے طلاق دینا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس بگاڑ کی اصلاح یوں کی کہ طلاق کے خلاف نہایت سخت رویہ اپنایا۔

اقتباسات

۱۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی پیہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے۔

۲۔ تو رات، کتاب، استثناء، ۲۴: ۱ تا ۳۔

۲۔ اور فریسی اُسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اُس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے؟ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عرب میں طلاق کی نہایت ظالمانہ صورت رائج تھی۔ وہ اس طرح کہ میاں اپنی بیوی کو جتنی بار چاہے طلاق دے دیتا اور جب چاہے واپس لے آتا۔ گویا اس معاملے میں مکمل لاقانونیت تھی، اور عورت بے چاری بے حد مظلوم تھی اور مرد کے رحم و کرم پر تھی۔

اسلامی احکام میں توازن و اعتدال

اسلام نے جہاں عقائد اور زندگی کے دیگر شعبوں میں اہم اصلاحات متعارف کرائیں وہاں طلاق کے مسئلے میں بھی توازن و اعتدال پر مبنی احکام نافذ کر کے اس کی بگڑی ہوئی صورتوں کی اصلاح کی اور بعد میں تقریباً تمام اہل مذاہب اور اقوام نے ان اسلامی احکام سے استفادہ کر کے اپنے مروجہ قوانین میں ترمیم یا تبدیلی کر لی، مثلاً عیسائیوں کے ہاں اب قانوناً طلاق کی اجازت ہے۔ اسلام نے ازدواجی رشتے کو بہت اہمیت دی ہے اور میاں بیوی کو اس امر کی اخلاقی تعلیم دی ہے کہ وہ باہم خوشگوار تعلقات قائم رکھیں۔ اسلام بیوی کو خاندان کے لیے لباس قرار دیتا ہے یعنی ایک دوسرے کے لیے راحت، زیبائش اور سختیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ نیز ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ میاں بیوی کو آپس میں حقیقی المقدور نباہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ وقتی تنازع کی صورت میں عزیزوں اور رشتہ داروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کریں، لیکن اگر نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو پھر طلاق کی اجازت ہے جس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار مقرر کر دیا۔ نباہ کے ناممکن ہونے کی صورت میں مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ طلاق دے دے اور عورت کو کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کی مکمل آزادی ہو، یہ نہیں کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اسے طلاق دے کر گھر میں روکے رکھے۔ بیوی کو بھی حق

جہ طلاق (بذریعہ خلع) لینے کا۔ اس سے زیادہ متوازن اور عادلانہ احکام ممکن ہی نہیں۔
 یہ بات واضح ہو کہ اسلام نے بیوی کو طلاق دینے کے لیے یہ شرط عائد نہیں کی کہ وہ بدکاری ہو۔
 اگر وہ ہوتا تو طلاق دینے کا خواہشمند ہر شوہر برادری، معاشرے اور عدالت میں بدکاری کا سچا یا
 جھوٹا الزام عائد کر کے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتا جو بے شمار معاشرتی مفسدہ جھگڑوں،
 برائیوں اور الجھنوں کا باعث بنتا اور یہ کسی طرح بھی پسندیدہ بات نہیں۔ اس سبب کے علاوہ
 بھی کئی حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں طلاق ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ان حالات
 میں طلاق کی اجازت دی ہے۔ نکاح کا بندھن میاں بیوی پیدائش ہی سے اپنے ساتھ نہیں
 لاتے بلکہ معاشرتی عہد Social Contract کے طور سے اپنی رضا و رغبت سے اختیار
 کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اس بندھن میں سقم رہ جاتا ہے جس کا انشاء نکاح کے بعد ہوتا
 ہے۔ ایسے لا علاج سقم بھی ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں اس معاشرتی عہد کا جو مقصود ہے وہ فوت
 ہو جاتا ہے بلکہ یہ عہد الٹا وبال جان ثابت ہوتا ہے، مثلاً زوجین میں سے ایک فریق میں کوئی
 ایسا بدنی عیب ہو جس کی دوائ نہ ہو سکے یا مزاج میں ایسی خرابی ہو یا طبیعتوں میں ایسا تضاد ہو
 جس کے دور کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے۔ ایسے میں مصلحت سے بعید بلکہ ظلم ہو گا کہ ہر
 دو فریق یا ان میں سے ایک زندہ درگور رہے بعض دفعہ دین کا اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ ان حالات
 میں طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے:

- طلاق ۱۔ گناہ ہے جب کہ شرعی وجہ نہ ہو۔
 ۲۔ مباح ہے جب کہ شرعی وجہ موجود ہو۔
 ۳۔ مستحب ہے جب کہ بیوی دین و اخلاق کی پابندیاں قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو۔
 ۴۔ واجب ہے جب کہ مرد مستقل طور پر جماع کرنے سے عاجز ہو۔
 مجبوری اور ناچاری اپنی جگہ مسلم لیکن طلاق کی بنیاد ہر حال ناگواری پر ہے۔ حدیث
 میں آیا ہے: **أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ** یعنی روا چیزوں میں سے اللہ کو سب
 سے بڑھ کر نا پسندیدہ طلاق ہے۔

طلاق کے احکام و مسائل

طلاق سے بچاؤ کی تدابیر

ادھر اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگرچہ بعض حالات میں طلاق ناگزیر ہو جاتی ہے

لہٰذا ابوداؤد، کتاب الطلاق، باب فی کراہیۃ الطلاق؛ ابن ماجہ، کتاب الطلاق، حدیث ۲۰۱۸

لیکن پھر بھی طلاق ایسی جائز چیز ہے جو تمام جائز چیزوں میں سے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ ہے۔
اس لیے اسلام نے سب سے پہلے تو اس أَبْغَضَ الْحَلَالِ سے بچاؤ کی تدبیر کی ہیں، مثلاً:
۱۔ میاں بیوی کو ازدواجی تعلقات حتی الوسع نباہنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں ایک دوسرے
کا لباس کما ہے، شوہر کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک رکھے؛

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا ۝ (النساء: ۱۹)۔

ترجمہ: "اور ان (یعنی اپنی بیویوں) کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اگر تم نے ان کو پسند نہیں
کیا تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔"

حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی سخت کلامی پر صبر کرے اس کو حضرت ایوب
علیہ السلام کا سا ثواب ملے گا اور جو عورت اپنے شوہر کی بد خوئی پر تحمل کرے اسے حضرت آسیہ
زوجہ فرعون کا سا اجر ملے گا۔ مرد ہو یا عورت جس کو طلاق سے رغبت ہو اور نت نئے نکاح
کی ہوس لیے پھرتا ہو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث ہے:

لَا تُطَلِّقُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنْ رُبَّةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
لَا يُحِبُّ الذَّوَاقِينَ وَلَا الذَّوَاقَاتِ ۚ

ترجمہ: "عورتوں کو بغیر نہمت کے طلاق نہ دی جائے یقیناً اللہ گھاٹ گھاٹ کا مڑا
چکھنے والے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا۔"

۲۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا بڑھ جائے اور ان کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ
ہو تو حکم ہے کہ ایک ثالث مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں
میں سے مقرر کیا جائے تاکہ وہ میاں بیوی کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کریں گے۔

۳۔ طلاق کا احسن طریقہ ایسا مقرر کیا ہے کہ میاں بیوی کو خاصی سہلت مل جاتی ہے اپنے
احوال پر سوچ بچار کرنے اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی۔ مقصود یہی ہے کہ وہ قطعی
جدائی سے بچ جائیں۔

۱۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق طہر (حیض ختم ہونے کے بعد) کی حالت میں دی جائے۔
حیض کی حالت میں میاں بیوی جنسی تعلقات سے الگ رہتے ہیں اور کشیدگی دور کرنے کا
موقع نہیں ملتا۔ حالت طہر میں جنسی تعلقات قائم ہوتے ہیں اور ناراضگی اور اختلاف دور
کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس طرح وہ قطعی علیحدگی سے بچ سکتے ہیں۔ حیض کی حالت میں

۱۔ ایجاد العلوم، کتاب النکاح، صفحہ ۱۸۷، کبیر، اوسط۔ ۲۔ دیکھیے سورہ النساء: ۴: ۳۵۔

طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے:

(۱) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَ آخِضُوا الْعِدَّةَ ۖ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ (الطلاق، ۱: ۶۵)۔

ترجمہ: "اے نبی! جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کو ٹھیک شمار کرو، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو اور تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔"

(۲) وَ الْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ خُرُوجٍ،

ترجمہ: "اور مطلقہ عورتیں اپنے کو تین حیض تک توقف میں رکھیں۔" (البقرہ، ۲۲۸)۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دے دی تو رسولِ اکرمؐ سخت ناراض ہوئے اور انہیں رجوع کا حکم دیا۔ اس عرصے (عدت) کے دوران میں فریقین کو کشیدگی دور کرنے کے لیے خاصی مہلت مل جاتی ہے۔

(ب) تین سے کم طلاق (یعنی ایک یا دو طلاق) دینے کی صورت میں خاوندِ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے جس سے طلاق زائل ہو جاتی ہے اور عدت کے بعد تجدیدِ نکاح کر سکتا ہے۔

طلاق کی اقسام۔ ا۔ صریح و کنایہ کے لحاظ سے

۱۔ طلاقِ رجعی

اس کی ایک مشہور تعریف یہ ہے کہ خاوندِ صریح الفاظ میں بیوی کو طلاق دے، مثلاً کہے کہ تجھے طلاق ہے۔ اس میں نیت کی شرط نہیں، الفاظ کی صراحت کی بناء پر طلاق واقع ہو جائیگی۔ عدت کے دوران میں بیوی خاوند کے نکاح میں رہتی ہے۔ اس اثناء میں خاوند جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، بیوی کی رضامندی کی ضرورت نہیں۔ ارشادِ ربّانی ہے: وَ بَعُوْا لَنْفُسِكُمْ اَحَقُّ بِذٰلِكَ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ النِّكَاحَ فَلَا تَکْرِهْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ النِّكَاحَ فَلَا تَکْرِهْ ۚ (البقرہ، ۲۲۸) عدت کے اختتام پر علیحدگی واقع ہو جائے گی، پھر بیوی اگر چاہے تو دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ اگر بیوی نے ابھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کیا ہو اور میاں بیوی دونوں رضا مند ہوں تو عدت کے بعد بھی تجدیدِ نکاح کے ساتھ مراجعت ہو سکتی ہے۔

ملہ بخاری، کتاب الطلاق۔

طلاق رجعی کی حد صرف دو طلاق تک ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ** یہ (یعنی رجعی) طلاق دوبارہ ہے۔ (البقرہ، ۲۲۹)۔ نوبت تین طلاق تک پہنچ جائے تو اسے طلاق مغلطہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد میاں بیوی رجوع یا تجدیدِ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ بیوی عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ دوسرا مرد اسے برضا و رغبت طلاق نہ دے دے۔ اس دوسرے مرد سے طلاق کی عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو اصطلاح فقہ میں تحلیل یا حلالہ کہتے ہیں۔ یہ حکم اس ارشادِ ربانی میں مذکور ہے:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا البقرہ، ۲۳۰

ترجمہ: "تو اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو وہ بعد میں اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور خاوند سے نکاح کر لے، پھر اگر (دوبارہ) خاوند اسے طلاق دے تو ان پر گناہ نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کریں۔"

۲۔ طلاق بائن

اس کی عام صورت یہ ہے کہ خاوند کنایہ کے الفاظ میں بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ کنایہ سے مراد ان الفاظ کا استعمال ہے جن کے ایک سے زائد مفہوم نکلتے ہوں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ طلاق کی نیت کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال پایا جائے۔

یہ طلاق جمعی واقع ہوتی ہے کہ نیت ثابت ہو۔ خاوند طلاق کی نیت کا انکار کرے اور قضیہ عدالت میں جائے تو قاضی اس بات کی تحقیق کے بعد فیصلہ دے گا کہ خاوند نے کیا الفاظ کن حالات میں ادا کیے۔ ان صورتوں میں طلاق تو واقع ہو جاتی ہے لیکن طلاق دینے والا گناہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔

طلاق بائن میں عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے اس لیے عدت سے پہلے میاں بیوی باہمی رضا مندی سے رجوع کرنا چاہیں تو تجدیدِ نکاح کی ضرورت ہوگی۔ عدت کے اختتام پر بیوی اگر چاہے تو دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ طلاق رجعی کی طرح نکاحِ ثانی سے قبل تجدیدِ نکاح کے ساتھ مراجعت ہو سکتی ہے۔

طلاق بائن کی حد بھی دو طلاق تک ہے۔ اس سے آگے طلاق مغلطہ کی حد آ جاتی ہے جس کے بعد حلالہ کے بغیر مراجعت نہیں ہو سکتی۔

طلاق مغلطہ

تین طلاقیں دے دی جائیں تو اسے طلاق مغلطہ کہتے ہیں جس کے بعد جیسا کہ اوپر

بیان کیا جا چکا ہے، رجوع یا تجدید نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ تحلیل (حلالہ) کے بعد وہ پھر سے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ طلاق مغلط سے پہلے دو طلاقیں، چاہے رجعی ہوں چاہے بائن یا ان میں سے ایک رجعی ہو اور ایک بائن ایک ہی اثر رکھتی ہیں۔ دو طلاق کی حد تک جدائی ناقص ہوتی ہے۔ فقہ میں اسے بئنونت تخفیف کہتے ہیں۔ تین طلاق کے بعد کامل جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ فقہ میں اسے بئنونت علیظہ کہتے ہیں۔

طلاق کی اقسام — ۲۔ سنت اور بدعت کے لحاظ سے

۱۔ طلاق سنت:

- اس میں طلاق کا وقت اور تعداد معین ہوتے ہیں۔ اس کی آگے مزید دو صورتیں ہیں، یعنی:
- ۱۔ أَحْسَن: خاوند بیوی کو ایک طہر میں جس میں اس سے ہم بستری نہ کی ہو ایک رجعی طلاق دے اور عدت گزارنے دے۔
 - ب۔ حَسَن: تین طہر میں ایک ایک بار طلاق دے جب کہ ان ایام میں ہم بستری نہ کی ہو۔

۲۔ طلاق بدعت:

حالت حیض میں طلاق دے

یا
ایسے طہر میں طلاق دے جس میں ہم بستری کی ہو۔

یا
ایک، دو یا تین دفعہ میں دو یا تین طلاق دے۔

عدت طلاق:

جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا مرد کو عدت کے شروع میں طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ (فَطَلِّقُوهُنَّ بِحَدِّ تِهْنَةٍ)۔ طلاق کی عدت تین طہر ہیں۔ عام حالتوں میں یہ تقریباً چار ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ جن عورتوں کے حیض بند ہو گئے ہوں ان کی عدت تین مہینے ہے:

وَلَيْ يَكُنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَ كُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَحِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ،

ترجمہ: اور جو تمہاری عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے۔ (الطلاق، ۶۵: ۴)

حاملہ عورت کی عدت طلاق وضع حمل تک ہے
وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ترجمہ: اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا بچہ جتیں۔ (الطلاق ۶۵: ۴۷)
اگر مس کرنے سے پہلے طلاق دے تو اس کی کوئی عدت نہیں۔ (دیکھیے الاحزاب ۳۳: ۴۹)

طلاق اور ادائے مهر

(۱) خاوند نے طلاق دینے سے قبل بیوی کو مس نہ کیا ہو اور نہ اس کا مهر مقرر کیا ہو تو اسے حسب حیثیت کچھ اشیاء بطور تحفہ دے ایسے تحفہ کو متعہ کہتے ہیں۔ یہ کم از کم ایک جوڑا کپڑوں کا ہو۔ (۲) اگر مهر مقرر ہو چکا ہو اور بیوی کو مس نہ کیا ہو تو خاوند طلاق دینے پر اسے نصف مهر ادا کرے۔ اگر عورت معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ خاوند پورا مهر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ملاحظہ ہوا ارشاد ربانی :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ فَخِصْفُ مَا فَضَّضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ۚ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

ترجمہ: تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بیویوں کو طلاق دو جب کہ تم نے انہیں مس نہیں کیا یا ان کے لیے مهر مقرر نہیں کیا اور ان کو مستعہ دو فراخ حال پر اس کی طاقت بھر اور تنگ حال پر اس کی طاقت بھر دینا ہے دستور کے موافق۔ یہ لازم ہے نیکو کاروں پر۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے قبل کہ تم انہیں مس کرو اور تم ان کے لیے مهر مقرر کر چکے ہو تو راداکرو نصف اس کا جو تم نے مقرر کیا سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے وہ معاف کرے اور یہ کہ تم معاف کرو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو (البقرہ ۲۳۶-۲۳۷)۔

سراج جمیل:

عورت کو طلاق و عدت کے مراحل کے بعد فارغ یا رخصت کرنے کے لیے قرآن حکیم

ہیں تشریح اور سراج کے الفاظ آئے ہیں جن کے معنی ہیں روانہ کرنا۔

طلاق پر خوشی کا اظہار کرنا شیطان کا کام ہے۔ جب کوئی شطرنجگڑامیاں بیوی کو جدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ابلیس اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ میاں بیوی میں سے کسی کو اس پر شاد نہیں ہونا چاہیے۔ رخصت کے بارے میں قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر حسب ذیل ہدایات ہیں:

- ۱۔ سراج اچھے، موزوں اور معروف طریقے سے ہونا چاہیے یعنی دل آزاری نہ ہو، نازیبا الفاظ نہ کہے جائیں، دلوں میں کینہ نہ ہو۔
- ۲۔ مہر واجب الادا ہو تو خوشی سے ادا کیا جائے۔ عورت مہر کی حق دار نہ ہو تو کچھ تحفہ دیا جائے۔ دیا ہوا مال واپس نہیں لینا چاہیے۔
- ۳۔ عورت کی عدت پوری ہو چکے تو اس کے نکاح ثانی میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو گھر میں زبردستی روکے رکھنا ظلم ہے۔

ملاحظہ ہوں اس ضمن میں سورہ بقرہ میں آیات مبارکہ:

(۱) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ أُولَٰئِكَ لَئِيَّا تَعْتَدُوا ۚ (البقرہ، ۲۳۱)۔

ترجمہ: ”اور جب تم نے بیویوں کو رخصتی (طلاق دی) اور وہ اپنی (عدت کی) ميعاد کے قریب پہنچیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ رکھ لو یا انہیں بھلائی سے جلنے دو اور حق مارنے کی غرض سے انہیں ستانے کے لیے نہ روکو“

(۲) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَتَّخِذْنَ أَذًى وَاجْتَنَبُوا ۚ (البقرہ، ۲۳۲)۔

ترجمہ: ”اور جب تم نے بیویوں کو طلاق دی اور وہ اپنی (عدت کی) ميعاد کو پہنچیں تو انہیں مت روکو (اس سے) کہ وہ اپنے خاوندوں (یعنی دوسرے مردوں) سے نکاح کریں“ (البقرہ، ۲۳۲)۔

(۳) الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَيِّئًا ۚ

ترجمہ: ”یہ طلاق دو بار ہے پھر نیکی سے (پاس) رکھ لینا ہے یا احسان سے روانہ کرنا ہے اور تمہارے لیے حلال نہیں ہو گا کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کوئی (البقرہ ۲۲۹)“

(۴) وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرہ، ۲۲۱)
ترجمہ: ۱۰۔ اور مطلقہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے دستور کے موافق، لازم ہے تقویٰ والوں پر۔
مطلقہ حاملہ کا نان و نفقہ:

اگر مطلقہ عورت حاملہ ہو تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وضع حمل تک اس کا خرچ برداشت کرے۔ ارشادِ ربانی ہے:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَلْيَقُمْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔
ترجمہ: ۱۱۔ اور اگر وہ (مطلقہ عورتیں) حمل والی ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے“ (الطلاق، ۶۵-۶۶)

شیرخواری کی ذمہ داری

اگر مطلقہ عورت شیرخوار بچے کی ماں ہو تو اس کو دودھ پلانے کے بارے میں سورہ بقرہ میں یہ ہدایات آئی ہیں:

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَظَرَ الرِّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط (البقرہ، ۲۳۳)

ترجمہ: ۱۲۔ اور مائیں اپنے بچوں کو دو کامل برس دودھ پلائیں اس کے لیے جو شیرخواری کی تکمیل کرنا چاہے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ان عورتوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے موافق۔“

یعنی بچے کی شیرخواری کی ذمہ داری بچے کے باپ (یا اس کے وارث) پر ہے مطلقہ ماں پر نہیں۔ اگر باپ مناسب سمجھے تو آٹا سے بھی دودھ پلوا سکتا ہے۔